

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/59

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון – הסמכת בית המשפט לעכב הליכי גבייה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 120 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018¹, בסעיף 120 –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "הליך שיפוטי" יבוא "או הליך גבייה";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף זה" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-(ב)";

(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים נגד יחיד, רשאי בית המשפט לעכב כל הליך גבייה נגד היחיד עד למתן החלטה בבקשה."

דבריו הסבר

הצעת חוק זו באה להתמודד עם המצב המשפטי הנוכחי, אליו עלולים להיקלע יחידים הנמצאים במעגל החובות – וכל זאת עקב מה שנראה כלקונה בהוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 (להלן – החוק).

במצב המשפטי הקיים לפני חקיקת החוק, רשאי היה בית המשפט, על פי התנאים הקבועים בסעיפים 22 ו-22א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס–1980 (להלן – הפקודה) לעכב את כל הליכי הגבייה שנפתחו נגד האדם בחובות, משהוגשה בקשה לפשיטת רגל, עד למתן צו כינוס או עד למועד אחר שיוורה בית המשפט. סעיפים אלו אינם עוד בתוקף.

אכן, על פי סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, נתונה לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, כולם או חלקם, אם שוכנע כי הדבר מוצדק, כדי לאפשר לחייב לפתוח בהליכי חדלות פירעון. ואולם, סמכות זו רחוקה מאד מן הסמכות שניתנה לבית המשפט על פי הפקודה.

הצעת החוק מבוססת על העובדה כי לעתים חולף זמן לא מבוטל ממועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ועד למתן הכרעה בה. ראוי כי גם בתקופה זו תינתן האפשרות לעיכוב הליכי גבייה כחלק מהליך חדלות הפירעון ולא רק במסגרת התיקים השונים של החייב המתנהלים במערכת ההוצאה לפועל. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/3686).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)